



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 525/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת: אבירם ארטא גרף בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לירז גונן אללוף
מרחוב הרצוג 89 אזור

- נ ג ד -

הנתבעות: 1. נציגות הבית המשותף ברחוב יצחק שדה 34-36 תל אביב
מרחוב יצחק שדה 34 תל אביב

2. נתון ניהול מרכזי בע"מ
מרחוב קיבוץ גלויות 34 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב יצחק שדה 34-36 תל אביב הבנוי על חלקה 44 בגוש 7067 (להלן: "הבית"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

התובעת הינה שוכרת של יחידה בקומת המרתף בבית (תת חלקה 2).

הנתבעת 1 הינה נציגות הבית והנתבעת 2 הינה חברת אחזקה הנותנת שירותי תחזוקה לבית.

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב התרשלות הנתבעות מלבצע תיקונים לעצירת טיפטוף מי מזגנים. התובעת מבקשת כי ינתן צו המחייב את הנתבעות לתקן את צנרת המזגנים ולעצור את הטיפטוף, לחייב את הנתבעות לשפותה בסך של 14,027 ₪ בגין נזקיה עקב מי המזגנים ובסך של 5,000 ₪ בגין נזקים עקיפים. כן נתבקש חיוב הנתבעות בתשלום הוצאות ההליך.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 221 ו-227 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 525/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר

בנוסף, סעיף 73 לחוק מגדיר את חוג הזכאים להביא את עניינם בפני המפקח:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72.

(2) נציגות הבית המשותף."

בע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' חברת אולמי רון הרצליה בע"מ (לא פורסם) קובע כב' הנשיא ח. פורת כלהלן: "... התוצאה היא שכוונת המחוקק ברורה למדי והיא לא לאפשר לשוכר לשעה להתדיין בפני המפקח, משום שהוא אינו בעל דירה בבית המשותף, והוא גם אינו מחזיק מטעם בעל דירה אלא מחזיק מכח חוזה שכירות, משמע, בעל זכויות אובליגטוריות בהתאם לתנאי השכירות".

במקרה דנן התובעת הינה שוכר לשעה ואין היא טוענת כלל להיותה "מחזיק מטעם בעל הדירה". העובדה כי התובעת שוכרת את הנכס במשך 17 שנים כטענתה, אין די בה להפוך אותה ל- "מחזיקה מטעם". זאת במיוחד כאשר גם לא צורפה לתביעה עמדתו של בעל הזכויות בנכס.

וידוגש, עילת התביעה הנטענת עניינה בהפרה של סעיף 3(ב) לתקנון המצוי בחוק (סעיף 31 לכתב התביעה) המקנה זכות בידי "בעל דירה" בלבד לדרוש ביצוע תיקון מבעל דירה אחר. בנסיבות התביעה דנן, לא התובעת וגם לא הנתבעות, הינן בעלות דירה בבית. משכך, ממילא, אינני מוסמך לדון בתביעה זו.

ויוער, כל שנטען בכתב התביעה הוא כי הנתבעת 2 הינה חברה הנותנת שירותי אחזקה לבית. לא נטען כי המדובר ב"מתחזק" בהתאם להוראות החוק, וממילא אינני מוסמך, לפיכך, לדון בתובענה כנגדה.

זאת ועוד. גם מבחינה עניינית אינני מוסמך לדון בחלק ארי של התביעה.

כאמור לעיל סמכותי העניינית קבועה בסעיף 72 לחוק. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

כך גם ההלכה הפסוקה היא שעילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 525/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

במסגרת התביעה דנן מבקשת התובעת סעדים שמקורם נזיקי - כך, מבקשת התובעת לחייב את הנתבעות לשלם לה את עלות תיקון המכונה והוצאות עו"ד. כך, מבקשת התובעת פסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש, סעד, שמעצם טבעו, עילתו נזיקית. יוצא, אם כן, כי עילת התביעה שעניינה בסעיפים 35.2 ו-35.3, הינה עילה נזיקית.

היות והתובעת איננה "בעל דירה", הרי שגם הסעד המבוקש לצו העשה (סעיף 35.1), אין מקורו בתקנון הבית אלא, למעשה, בדין הנזיקי.

כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון.

לאור האמור לעיל, ואף ללא תלות בהוראות סעיף 73 לחוק, ממילא, בחלק משמעותי של התביעה, אם לא בכללותה, אינני מוסמך לדון.

ובהקשר זה יודגש. גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".

כך גם במקרה דנן ישנו קשר ישיר בין עילת התביעה שעניינה צו עשה לבצוע עבודות להפסקת מי המזגנים לבין עילת התביעה שעניינה הנזקים שנגרמו עקב טפטוף זה.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 525/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעות, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י' חשון תשע"ב, 07 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב